

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3576/2531

พนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
นายวิจิตต์ บุญยรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (1), มาตรา 59, มาตรา 80, มาตรา 339, มาตรา 358, มาตรา 365

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ป.อ. มาตรา 1 (6)

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยฐานทำให้เสียทรัพย์ 4 เดือน และลดโทษให้หนึ่งในสาม แม้ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาแก้เป็นว่าให้ลงโทษจำคุก 4 เดือน ลดโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 จำคุก 2 เดือน โทษจำให้รอไว้ 2 ปี ความผิดฐานดังกล่าวก็ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 คืบเกิดเหตุ ข. ร่วมกับ ค. และ จ. เป็นเจ้ามือเล่นการพนันไฮโล โดยมีจำเลยเข้าร่วมเล่นด้วย เมื่อเลิกเล่นแล้วระหว่างเดินกลับบ้านมาถึงบ้าน ข. จำเลยได้ขอเงินไปซื้อของกินข.รับปากจะให้ แต่ขอแบ่งเงินระหว่างเจ้ามือกันก่อนและให้จำเลยตามไปเอาที่บ้าน จำเลยจึงเดินตาม ข. ขึ้นไปบนบ้าน ข.เช่นนี้เป็นการที่ ข.อนุญาตให้จำเลยขึ้นไปบนบ้านได้ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานบุกรุก จำเลยเล่นการพนันกับ ข. และเล่นเสียจนหมดตัวจึงตามมาที่บ้าน ข. แล้วขอเงินคืนจาก ข.ส่วนหนึ่งอ้างว่าเพื่อจะนำไปซื้อของกินกับผู้เล่นการพนันคนอื่น ๆ เมื่อ ข. ให้เงิน 20 บาท จำเลยต้องการจะเอาอีก ข. ไม่ยอมให้ จำเลยจึงแย่งจะเอาเงินจากกระเป๋าเสื้อของ ข. แต่แย่งไม่ได้ จำเลยถูก ข.ตีศอกถูกที่ศีรษะหลายครั้งจนศีรษะแตก แต่จำเลยก็มีได้โต้ตอบด้วยการทำร้าย ข.ให้ได้รับบาดเจ็บ เมื่อมีคน

ร้องห้ามปรามจำเลยก็จากไป ลักษณะการกระทำของจำเลยเป็นการถือวิสาสะหาได้กระทำไปโดยเจตนาที่จะใช้กำลังประทุษร้าย ข. ไม่ ทั้งการกระทำของจำเลยก็มีได้ถือไม่ได้ว่ามีเจตนาทุจริต เพราะจำเลยได้กระทำการดังกล่าวบนบ้าน ข. ซึ่งเป็นสารวัตรกำนันต่อหน้าคนหลายคนเป็นการผิดวิสัยของคนร้ายที่จะมาชิงทรัพย์ การกระทำของจำเลยยังไม่เป็นความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานบุกรุก พยายามชิงทรัพย์และทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339, 358, 365(1)(3), 80, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ ต่อมาระหว่างพิจารณาจำเลยให้การรับสารภาพข้อหาฐานทำให้เสียทรัพย์

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339, 358, 365(1)(3), 80 และ 91 ข้อหาบุกรุกและพยายามชิงทรัพย์เป็นกรรมเดียวแต่ผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 อันเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 ลงโทษจำคุก 6 ปี 8 เดือน ฐานทำให้เสียทรัพย์จำคุก 4 เดือน รวมจำคุก 7 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนและชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ 1 ใน 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี 8 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339, 80 และ 365 ส่วนความผิดตามมาตรา 358 จำคุก 4 เดือน จำเลยรับ

สารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามมาตรา 78 จำคุก 2 เดือน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ มีกำหนด 2 ปี นอกจากนี้ก็แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยฐานบุกรุก พยายามชิงทรัพย์ และไม่ลดโทษในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ เพราะจำเลยรับสารภาพเนื่องจากจำนนต่อพยานหลักฐาน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับข้อหาฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 นั้น ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลย 4 เดือน และลดโทษให้หนึ่งในสาม แม้ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาแก้เป็นว่าให้ลงโทษจำคุก 4 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำคุก 2 เดือน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ความผิดฐานนี้ก็ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ที่โจทก์ฎีกาขออย่าให้ศาลฎีกาลดโทษให้จำเลยในความผิดฐานนี้ซึ่งเป็นการฎีกาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของศาลอันเป็นข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าว ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ส่วนที่โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยฐานบุกรุกและพยายามชิงทรัพย์นั้น เห็นว่า เหตุคดีนี้เกิดขึ้นเวลา 02.00 นาฬิกา โดยนายเขียนผู้เสียหายอ้างว่าตามเวลาดังกล่าวตนเพิ่งกลับมาจากไปรับชำระเงินค่าหุ้นจากสมาชิกศูนย์สาริตการตกลงของหมู่บ้านซึ่งนับว่าเป็นเรื่องผิดปกติเป็นอันมาก เพราะเวลาดึกตื่นขนาดนั้นไม่น่าเชื่อว่าจะยังมีสมาชิก ๗ ไปชำระเงินค่าหุ้น พฤติการณ์ดังกล่าวเจือสมพยานหลักฐานของจำเลยที่น่าสืบว่าคืนเกิดเหตุนายเขียนร่วมกับนายแดงเดช นายจำนงค์ เป็นเจ้ามือเล่นการพนันไฮโล โดยจำเลย นายจรรณู นายวาสนา นางสุดและคนอื่น ๆ เข้าร่วมเล่น เล่นจนถึงเวลา 01.00 นาฬิกา ของวันเกิดเหตุจึงเลิกแล้วเดินกลับบ้าน เมื่อมาถึงบ้านนายเขียนจำเลยได้ขอเงินไปซื้ออะไรกินก่อนนายเขียนรับปากว่าจะให้แต่ขอให้แบ่งเงินระหว่างเจ้ามือกันก่อน และให้

จำเลยตามไปเอาบนบ้าน จำเลยจึงเดินตามนายเขียนขึ้นไป ทั้งยังได้ความจากนายพรหมาพยานโจทก์ซึ่งบ้านอยู่ติด ๆ บ้านนายเขียนและขณะเกิดเหตุได้เห็นเหตุการณ์ด้วยว่า ได้ยินจำเลยพูดขอเงินคืนจากนายเขียนทำนองว่าจำเลยเสียพนันให้แก่นายเขียนแล้วขอเงินคืนพยานหลักฐานต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้น่าเชื่อว่าการที่จำเลยขึ้นไปบนบ้านนายเขียนนั้นเป็นเพราะนายเขียนอนุญาตให้จำเลยขึ้นไปได้การกระทำของจำเลยจึงหาเป็นความผิดฐานบุกรุกไม่ ส่วนความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์นั้นศาลฎีกาเห็นว่า ข้อเท็จจริงน่าเชื่อว่าจำเลยเล่นการพนันไฮโลกับนายเขียนและเล่นเสียจนหมดตัว จึงตามมาที่บ้านนายเขียนแล้วขอเงินคืนจากนายเขียนส่วนหนึ่งอ้างว่าเพื่อนำไปซื้อของกินกันกับผู้เข้าเล่นคนอื่น ๆ เมื่อนายเขียนให้เงินจำเลย 20 บาท จำเลยต้องการจะเอาอีกนายเขียนไม่ยอมให้จำเลยจึงแย่งจะเอาเงินจากกระเป๋าเสื้อของนายเขียนแต่แย่งไม่ได้เมื่อมีคนร้องห้ามปรามจำเลยก็จากไป ลักษณะการกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการถือวิสาสะเพื่อจะเอาเงินที่จำเลยกับพวกของจำเลยเล่นการพนันไฮโลเสียแก่นายเขียนจนหมดตัวคืนมาจากนายเขียนเพื่อนำไปซื้ออาหารกิน การกระทำของจำเลยหาได้กระทำไปโดยเจตนาที่จะใช้กำลังประทุษร้ายนายเขียนไม่ ดังจะเห็นได้จากการที่จำเลยถูกนายเขียนตีศอกถูกที่ศีรษะหลายครั้งจนศีรษะแตกมีโลหิตไหล 2 แผล จำเลยก็มีได้โต้ตอบด้วยการทำร้ายนายเขียนให้ได้รับบาดเจ็บกลับเดินลงจากบ้านไปแต่โดยดี อนึ่งการที่เมื่อจำเลยลงมาจากบ้านนายเขียนแล้วจำเลยได้ทำลายโอ่งน้ำของนายเขียนแตกไป 1 ใบนั้น แสดงให้เห็นว่าจำเลยมีอารมณ์โกรธเคืองที่เล่นการพนันเสียจนหมดตัวและมาขอเงินคืนบางส่วนไม่ได้ ทั้งการกระทำของจำเลยก็ถือไม่ได้ว่ามีเจตนาทุจริต เพราะปรากฏว่าจำเลยได้กระทำการต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วบนบ้านนายเขียนซึ่งเป็นสารวัตรกำนันต่อหน้าคนหลายคน เป็นการผิดวิสัยของคนร้ายที่จะมาชิงทรัพย์ดังฟ้อง ศาลฎีกาเห็นว่า การกระทำของจำเลยหาเป็นความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหาฐานพยายามชิงทรัพย์และบุกรุก ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์ ด้วยเหตุผล 2 ประการคือจำเลยไม่มีเจตนาจะใช้กำลัง ประทุษร้ายและจำเลยไม่มีเจตนาทุจริตหากพิจารณาจากข้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฏ อาจทำให้เข้าใจไปได้ว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์ หรืออย่างน้อยก็ควรเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ เพราะเงินที่จำเลยจะแย่งเอาจาก ข. นั้นเป็นสิ่งที่ได้ให้กันไปในกรณีนั้น ย่อมทวงคืนไม่ได้เพราะเหตุหามูลหน้อย่างหนึ่งอย่างใดมิได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 853 จึงต้องถือว่าเงินนั้นเป็นของ ข. เมื่อจำเลยแย่งจะเอาโดยไม่มีสิทธิก็เท่ากับจำเลยมีเจตนาลักทรัพย์ของผู้อื่นโดยทุจริต แต่แย่งเอาไปไม่ได้ น่าจะเป็นความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์ หรือหากเห็นว่าการแย่งไม่ใช้การใช้กำลังประทุษร้ายและไม่ปรากฏว่าจำเลย ชูเชิฏฐว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายก็น่าจะเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ ได้ปัญหาว่าศาลฎีกามีเหตุผลใดจึงเห็นว่าจำเลยไม่มีเจตนาจะใช้กำลังประทุษร้ายและจำเลยไม่มีเจตนาทุจริต ปัญหาว่าการกระทำความใดเป็นการใช้กำลังประทุษร้าย ต้องวินิจฉัยจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น คนเฝ้าบ้านของเจ้าทรัพย์ได้ยินเสียงใน

บ้านเจ้าทรัพย์ จึงเดินไปเปิดประตูและเรียกบุตรของเจ้าทรัพย์ จำเลยที่ 1 เข้ามาจับมือคนเฝ้าบ้านให้เข้าไปในบ้าน และไม่ให้ส่งเสียงดัง ในขณะนั้นจำเลยที่ 2 และ 3 กำลังลักทรัพย์อยู่ การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการใช้กำลังประทุษร้ายถือได้ว่าจำเลยร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย มีความผิดฐานปล้นทรัพย์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1609/2516) หรือ จำเลยปิดไฟฉายที่ผู้เสียหายถืออยู่จนหลุดจากมือ ผู้เสียหายก้มลงเก็บไฟฉาย จำเลยกระชากเอาสร้อยคอพาหนีไป การปิดไฟฉายเป็นการกระทำแก่เนื้อตัวหรือกาย เป็นการใช้กำลังประทุษร้ายเป็นชิงทรัพย์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 361/2520) หรือ พวกจำเลยทำร้ายคนที่นั่งอยู่กับผู้เสียหาย จำเลยวิ่งเข้ามาระชากสร้อยคอจากคอผู้เสียหายขาดหล่นลงที่พื้น จำเลยก้มลงจะหยิบเอา แต่ผู้เสียหายแย่งหยิบเอาไว้ได้ก่อน การที่สร้อยขาดแม้จะเป็นผลให้สร้อยติดมือจำเลยชั่วคราวหนึ่ง แต่เป็นการกระทำที่มุ่งหมายให้สร้อยขาดหลุดเท่านั้น จะถือว่าจำเลยยึดถือสร้อยไว้แล้วหาได้ไม่ การยึดถือสร้อยยังไม่บรรลุผล จึงเป็นความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์ไม่ใช่ความผิดสำเร็จ ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339,80(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3211/2526) แต่อย่างไรก็ดีเรื่องทำนองนี้เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2100/2516 วินิจฉัยว่าจำเลยรวบคอผู้เสียหายเพื่อให้รู้สึกลมสร้อยคออยู่ แล้วกระตุกสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง สร้อยขาดออกเป็นแผล ไม่ถึงเป็นอันตรายแก่กาย ไม่เป็นชิงทรัพย์ เป็นการฉกฉวยเอาซึ่งหน้า มีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ผู้บันทึกเห็นว่า ที่ศาลฎีกาตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เห็นว่าจำเลยไม่มีเจตนาจะใช้กำลังประทุษร้ายนั้น เป็นเพราะเจตนาของจำเลยจริง ๆ ประสงค์ที่จะได้เงินที่ตนเสียพนันไปคืนโดยอ้างว่าจะนำไปซื้อของกินกับผู้เล่นการพนันอื่นเท่านั้น ไม่มีเจตนาจะทำร้ายข. ผู้เสียหายให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจแต่อย่างใดทั้งลักษณะของการกระทำก็ปรากฏเพียงว่าจำเลยแย่งจะเอาเงินเท่านั้นมิได้มีการกระทำอื่นใดอีกที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการลงมือทำร้ายผู้เสียหาย ทั้งนี้อาจเทียบเคียงได้กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2103/2521 ซึ่งวินิจฉัยว่า ลักขกเขาพร้อมเกรง โดยแย่งกรงกับผู้

เสียหาย ผู้เสียหายผู้กำลังจำเลยไม่ได้ จำเลยแย้งเอาไปได้ไม่ถือเป็นการประทุษร้าย
แก่กายหรือจิตใจ และไม่ใช้ทำให้อยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขึ้นได้ไม่เป็นชิงทรัพย์
ส่วน "โดยทุจริต" เป็นเจตนาพิเศษ เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นองค์ประกอบของความผิดข้อหนึ่งของผู้
กระทำจะต้องมีในความผิดฐานลักทรัพย์หรือชิงทรัพย์ แม้ผู้กระทำจะมีเจตนาเอา
ทรัพย์ของผู้อื่นไปซึ่งเป็นเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 แต่หากขาด
เจตนาทุจริต การกระทำของผู้นั้นก็ไม่ใช่ความผิดฐานลักทรัพย์หรือชิงทรัพย์ เช่น
จำเลยบังคับให้ ย. ขับรถยนต์และจำเลยขับรถยนต์ของ ย. เพื่อหนีมิให้ถูกทำร้าย
และถูกจับ พ้นไปแล้วก็จอดรถทิ้งข้างทาง ไม่มีเจตนาถือเอารถคันนั้น (คำพิพากษา
ศาลฎีกา 1683/2500) หรือจำเลยยอมให้ผู้เสียหายร่วมประเวณีมีสิ่งตอบแทนแต่ผู้
เสียหายผิดข้อตกลง จำเลยไม่พอใจจึงทำร้ายผู้เสียหายแล้วเอาปืนผู้เสียหายไปทิ้งที่
ปลักน้ำ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 216/2509) หรือจำเลยโกรธที่ภรรยาหนีไปอยู่บ้านผู้
เสียหาย จำเลยไปตามภรรยาที่บ้านผู้เสียหายไม่พบภรรยา จึงหยิบเอาเครื่องรับวิทยุ
ของผู้เสียหายไป โดยบอกกับภรรยาผู้เสียหายว่า ถ้าจะเอาคืนให้พาภรรยาจำเลยไป
เอาคืนที่บ้าน เมื่อจำเลยเปิดเครื่องรับวิทยุได้ยินเสียงเพลงเมียหายต้องตามหาทำให้
เกิดความโกรธพลุ่งขึ้นอีกจึงทุบและกระแทกเครื่องรับวิทยุ ดังนี้จำเลยมิได้มีเจตนา
ทุจริตไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1425/2517) นอกจากนี้ยังมี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจดังนี้คือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2151/2529 จำเลย
เป็นตำรวจเข้าเวรที่ป้อมได้รับมอบวิทยุสื่อสารแบบมือถือของกลางซึ่งใช้สำหรับ
ติดต่อกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ได้นำวิทยุกลับไปบ้านโดยส่งมอบให้แก่ผู้
เข้ารับเวรต่อจากจำเลยเพื่อกลับแกลังเพื่อนไม่ให้มีวิทยุใช้นั้น ไม่ได้ทำให้จำเลยได้
รับประโยชน์จากวิทยุเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของจำเลยแต่อย่างใด ต่อมาอีก 8 วันจึง
ได้นำไปส่งมอบแก่ ร.ต.ต.ป. เพื่อคืนให้แก่ทางราชการ ดังนี้จำเลยมิได้เอาวิทยุของ
กลางไปโดยเจตนาทุจริต แม้ทางราชการจะได้รับความเสียหายอันเกิดจากการไม่ได้

ใช้วิทยุติดต่อราชการก็ตามก็ไม่ทำให้การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยเจตนา
ทุจริตขึ้นมาได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2562/2529 จำเลยเช่านาพิพาทจาก ผ.ต่อมา
ผ.ขายนาพิพาทให้ผู้เสียหาย ผู้เสียหายต้องรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของ ผ.
ตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 คือต้องให้จำเลยเช่านา
แปลงพิพาทต่อไปให้ผู้เสียหายจึงไม่มีสิทธิที่จะไถ่ทပ်ที่นาซึ่งจำเลยปลูกข้าวไว้การที่
จำเลยเก็บเกี่ยวข้าวในที่นาแปลงพิพาทจึงแสดงว่าจำเลยมีเจตนาที่จะเก็บเกี่ยวข้าวที่
จำเลยหว่านไว้ แม้จะปรากฏว่าผู้เสียหายได้ไถ่ทပ်ที่นาและปลูกต้นข้าวไว้ในนา
พิพาทก็ตาม แต่โดยสภาพของต้นข้าวที่ขึ้นมา จำเลยไม่น่าจะแยกได้ว่าเป็นต้นข้าวที่
ตนหว่านไว้หรือเป็นต้นข้าวที่ผู้เสียหายปลูกไว้ จำเลยจึงไม่มีเจตนาทุจริตที่จะลักต้น
ข้าวของผู้เสียหาย จึงไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2749/2529
จำเลยกับผู้เสียหายได้เสียเป็นสามีภริยากัน ผู้เสียหายไปนอนที่บ้านจำเลยบ้าง นอน
ที่บ้านบิดาบ้าง ถ้าจำเลยให้ไปนอนผู้เสียหายก็ไป แต่บางครั้งผู้เสียหายก็หลับไม่ไป
นอน วันเกิดเหตุจำเลยให้ผู้เสียหายไปหาจำเลย แต่ผู้เสียหายไม่ไป และจำเลยมาพบ
รถจักรยานสองล้อของผู้เสียหายจอดทิ้งไว้ จึงนำรถจักรยานสองล้อของผู้เสียหายไป
เก็บไว้ที่บ้านจำเลยเพื่อให้ผู้เสียหายไปพบจำเลย ดังนี้ ถือไม่ได้ว่าจำเลยเอารถ
จักรยานสองล้อของผู้เสียหายไปโดยเจตนาทุจริต การกระทำของจำเลยไม่มีความ
ผิดฐานลักทรัพย์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3772/2529 จำเลยกับผู้เสียหายเป็นคู่เขย
และไม่มีสาเหตุกัน จำเลยเข้าไปเอาปิ่นของผู้เสียหายต่อหน้าเด็กหญิง อ. บุตรของผู้
เสียหายในบ้านของผู้เสียหายเพื่อเฝ้าข้าวในนา โดยมีได้เอาทรัพย์สินอย่างอื่นในบ้าน
ของผู้เสียหายด้วยแสดงว่าจำเลยเอาอาวุธปืนไปโดยถือวิสาสะในฐานะเป็นญาติกัน
จำเลยไม่มีเจตนาทุจริตอันเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3887/2529 จำเลยมีทะเบียนรถแสดงว่าได้รับโอนรถจักรยานยนต์คันพิพาทจาก
เจ้าของ ก่อนนำรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไปจำเลยบอกกับโจทก์ว่ารถ
จักรยานยนต์เป็นของจำเลยและเอาทะเบียนรถให้ดู เมื่อพนักงานสอบสวนเรียก

จำเลยไปพบ จำเลยก็นำทะเบียนรถไปแสดง พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าจำเลยเข้าใจโดยสุจริตว่ารถจักรยานยนต์คันพิพาทเป็นของตน และเอารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไปจากความครอบครองของโจทก์โดยขาดเจตนาทุจริตจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1199/2530 การที่จำเลยให้พรรคพวกหรือผู้ข่าวนำพิพาทในเวลากลางวันต่อหน้าบุคคลหลายคนโดยเปิดเผยและเมื่อพนักงานสอบสวนไปถึงที่เกิดเหตุ จำเลยแสดงตัวยอมรับว่าเป็นผู้ข่าวนำพิพาท โดยอ้างว่าเป็นของบิดา มารดาจำเลย แสดงให้เห็นความบริสุทธิ์ใจของจำเลยซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่สนับสนุนให้เชื่อได้ว่า จำเลยมิได้กระทำโดยทุจริต จำเลยย่อมไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ ส่วนที่ศาลฎีกาตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เห็นว่า จำเลยไม่มีเจตนาทุจริตนั้น น่าจะเป็นเพราะเรื่องนี้ได้ความว่าจำเลยขอเงินที่จำเลยเสียพนันให้ ข.ไปเพื่อซื้อของกิน ซึ่งก็ปรากฏว่าข. รับปากจะให้ เมื่อตามไปถึงบ้าน ข. ให้จำเลยเพียง 20 บาทจำเลยเห็นว่าไม่พอจึงแย่งจะเอาอีก จำเลยคงเข้าใจว่าตนควรมีสติที่จะได้เงินตามที่ ข. รับปากไว้มากกว่านั้นจึงแย่งเอาอีก แต่เมื่อแย่งไม่ได้และมีคนร้องห้ามปรามจำเลยก็จากไปโดยดี แสดงให้เห็นว่าจำเลยมิได้มีเจตนาจะแย่งเอาเงินนั้นให้ได้อย่างจริงจังเมื่อไม่ได้ก็ไม่เอา ข้อเท็จจริงจึงยังไม่ถึงขนาดให้พอฟังว่าจำเลยมีเจตนาทุจริต ทั้งนี้อาจเทียบเคียงได้กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1018/2529 ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยเสียพนันและจับได้ว่าผู้เสียหายโกง จึงบังคับเรียกเอาเงินคืนจากผู้เสียหายโดยจำเลยเชื่อว่าตนมีสิทธิอันจะพึงมีพึงได้นั้นการกระทำของจำเลยไม่มีเจตนาทุจริต จึงไม่เป็นชิงทรัพย์ เรื่องที่ผู้กระทำเข้าใจว่าตนมีสิทธิจะทำได้ แต่ความจริงตนไม่มีสิทธิจะทำได้ และศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าผู้กระทำไม่มีเจตนาทุจริต เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 251/2513 ความผิดฐานลักทรัพย์ ผู้กระทำจะต้องเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต ผู้เสียหายเช่านาจำเลยโดยตกลงให้ข้าวแก่จำเลยปีละ 108 ถัง เป็นค่าเช่า ผู้เสียหายไม่ชำระค่าเช่า จำเลยจึงไปตวงข้าวจากลานนวดข้าวในนาผู้เสียหายไป 108 ถัง ข้าวในนาของผู้เสียหายมีอยู่มากกว่าที่จำเลยมาตวงเอาไปจำเลยตวงเอาข้าวไป 108 ถัง

เท่าจำนวนค่าเช่าที่จำเลยมีสิทธิจะได้รับชำระจากผู้เสียหาย จะว่าจำเลยมีเจตนา
ทุจริตลักข่วของผู้เสียหายหาได้ไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2041/2515 น. ค้างชำระ
ค่าเช่าจำเลยอยู่ 29,400 บาท จำเลยเคยทวง น. ก็ยังไม่ชำระให้ จำเลยเคยขอให้
ผู้ใหญ่บ้านไปยึดทรัพย์ของ น. ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ยอมไปวันเกิดเหตุ จำเลยไปถามหา น.
ที่บ้าน เมื่อ น. ไม่อยู่จำเลยก็แก้เอากระบือของ น. กับเกวียนของ ม. ซึ่งจำเลยเข้าใจ
ว่าเป็นของ น. ไป รวมราคา 7,500 บาท โดยจำเลยมีเจตนาที่จะถือเอาทรัพย์ที่เอาไป
เพื่อหักใช้หนี้ที่ น. เป็นหนี้จำเลยอยู่และทรัพย์ที่เอาไปนั้นราคาก็ไม่เกินกว่าจำนวน
หนี้ แม้การกระทำเช่นนี้จะเป็นการกระทำมิชอบด้วยการบังคับเพื่อชำระหนี้ แต่
จำเลยมิได้มีเจตนาร้ายหรือประสงค์ต่อผลที่จะเอาทรัพย์ของ น. ไปเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับจำเลยโดยไม่มีเหตุผล จำเลย
กระทำไปโดยมิได้รู้สำนึกว่าการที่จำเลยกระทำไปเช่นนั้นเป็นความผิด โดยเข้าใจว่ามี
สิทธิกระทำได้ ถือว่าจำเลยไม่มีเจตนาทุจริต ไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ ประณญาติ
ผดุง